事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号
損害賠償請求事件（国賠）
原　　告　越川雅史
被　　告　村越祐民　他５名

令和７年２月７日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第１準備書面

被　　告　　村　越　祐　民

はじめに

原告市川市議会議員越川雅史（以下、「原告」）が言う被告村越祐民（以下、「被告」）の「名誉毀損行為等」は、いずれも正当な職務行為であって不法行為の要件を満たさず、名誉毀損の違法性阻却要件を満たすものである。また、原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為（以下、「本件パワハラ」）に関する市川市議会議長に対する申入文書（甲第６号証及び甲第７号証）を令和５年２月１５日に被告市川市が「撤回」した事実（甲第８号証）は、本件パワハラの真実性を否定するものではない。加えて、訴外総務部長植草耕一（以下、「訴外植草」）の議会答弁（甲第４号証及び甲第５号証）は、原告と共謀の上で変造した答弁書を行使したものであって、事実に基づくものではないから、本件提訴に理由は無い。

第１　「被告村越による名誉毀損行為等」に対する反論

以下、訴状の第３「被告村越による名誉毀損行為等」の各項目に沿って反論する。

１　記者会見での公表（令和３年８月２４日）

（１）当該記者会見の趣旨

被告は、定例議会の直前に議会提出議案の説明や市政の重大事項を発表するために記者会見を開催していた。当該記者会見は令和３年９月定例議会の開催に先立って行われたものであり、その発言内容は乙B第２号証の通りである。

（２）本件パワハラを発表した経緯

被告市川市は、令和３年３月１日に「職場のハラスメントに関するアンケート」（乙B第３号証）を実施し、令和３年４月２１日に重ねて「パワー・ハラスメントに関するアンケート」（乙B第４号証）を実施したところ、令和３年５年２８日に「パワー・ハラスメント調査の結果について」（乙B第５号証）が被告に市長報告資料として提出された。乙B第５号証から、本件パワハラが害悪の告知と畏怖を伴う悪質な内容であることが確認できたことから、被告は本件パワハラを市政の重大事項と判断し、原告が所属する市川市議会に抗議を行うこととした。およそ市長が議長に抗議を行うのは異例のことであるから当該記者会見での公表に至った。

（３）本件記者会見における発言の正当性

本件記者会見は、正当な職務行為に他ならず、適切な内容と表現を伴うものであるが、念の為、不法行為における名誉毀損の違法性阻却要件を伴うものである旨主張する。

最高裁判所昭和４１年６月２３日判決は、「民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である。」としている。

本件パワハラにより、市政の適正な執行に悪影響が生じていたことからすれば、被告が定例記者会見で適切な表現を用いて説明することについて、①事実の公共性、及び、②目的の公共性に疑問を挟む余地はない。また、③摘示された事実が真実であること、④当該事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を信じるについて相当の理由があること、についても、乙Ｂ第５号証は、乙Ｂ第３号証及び乙Ｂ第４号証を通じて、正確かつ適切に調査された結果であり、確実な資料・根拠に他ならないことから、③真実性、あるいは④の相当性を具備するものである。従って、本件記者会見における被告の発言内容に違法性は存在しない。

２　市川市議会への文書の提出（同年３年８月３０日）

（１）甲第６号証及び甲第７号証の趣旨

甲第６号証は、令和３年５月２８日の「パワー・ハラスメント調査の結果について」（乙Ｂ第５号証）を受けて原告が所属する市川市議会に抗議し、市川市議会の自浄作用を期待し、厳正な対処を求める趣旨で作成されたものである。また、甲第７号証は、甲第６号証の附属資料であるが、乙Ｂ第５号証の抄録であり、被害者保護の観点から、被害を申告した職員の氏名と職位を伏せて記載したものである。

（２）甲第６号証及び甲第７号証の作成経緯

原告は、甲第６号証及び甲第７号証の内容につき、「一切の事実確認を求められていない」と主張するが、そもそも原告と被告市川市は、本件パワハラにつき加害者と被害者の関係にあり、「事実確認」を求める必然性が存在しない。また、原告と被告は、被傭者と使用者の関係にあるわけではなく、公選議員たる原告には、職員に適用される職員服務規定（乙Ｂ第６号証）やハラスメントの防止等に関する要綱（乙Ｂ第７号証）が適用されず、被告からの指導や処分の埒外である。また、執行機関から公選議員に対して「事情確認」を行うことは二元代表制の建前にも馴染まないことから、原告所属の市川市議会に対して調査と厳正な対処を行ってもらいたい旨、申入を行なったものである。

（３）甲第６号証及び甲第７号証の適法性

甲第６号証及び甲第７号証は、確実な資料、根拠たる乙Ｂ第５号証に照らして起案されたものであり、申入自体が正当な職務行為であることに疑いはないから、そもそも不法行為が成立しない。

また、その内容は名誉毀損の違法性阻却要件、すなわち①事実の公共性、②目的の公共性、③摘示された事実が真実であること、④当該事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を信じるについて相当の理由があること、をいずれも具備するものである。なお、甲第６号証及び甲第７号証をその後、被告市川市が「撤回」したことが、本件パワハラの真実性を否定する効果をもたないことは後述する。

３　令和各派代表者会議（注：訴状ママ）での文書の提出及び発言（同年９月２日）

（１）当該発言の趣旨

各派代表者会議は、市川市議会公式の会議であり、被告は、予算案提出時の提案理由の説明や重大事項の説明を行う際に出席し発言していた。本件パワハラを議長に申入した事後の手続として、各派代表者会議において説明することは、被告からすれば当然のことであった。

（２）当該発言の適法性

甲第１３号証は令和３年９月２日の各派代表者会議における被告の発言を市川市議会が纏めたものである。被告の発言は、市長の正当な職務行為に基づくものであり、甲第６号証及び甲第７号証の説明の範囲を逸脱するものではない。また、名誉毀損の違法性阻却要件、すなわち①事実の公共性、②目的の公共性、③摘示された事実が真実であること、④当該事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を信じるについて相当の理由があること、をいずれも具備しており違法性は存在しない。

（３）言論の応酬の存在

被告はその場において、原告の意を受けた複数の議員からの質疑に答弁していることから（甲第１３号証）、言論の応酬が認められる。言論の応酬がされたとき、個々の言論を切り離してみれば名誉毀損が成立するように見える場合があっても、自己の名誉やその他の利益を擁護するために必要な反論は許容されるとする次の法理に照らせば、尚更当該発言に違法性はない。

東京地方裁判所昭和４７年５月２９日判決は、「相手方の批判ないし非難が先行し、その中に自分自身の名誉や近しい第三者または自己の属する機関の正当な利益を侵害する事実の摘示が存し、これに対し、その名誉ないし正当な利益を擁護するために必要な範囲を逸脱しない限度でなされた反論は、それだけを切り離して考えると相手方の名誉権を侵害する言動を含んでいても、相手方の摘示した事実が真実であり、あるいは相手方においても真実と信ずるにつき相当の理由がある場合を除いて、名誉毀損または侮辱による不法行為とならない。」として、違法性が阻却される旨明言し、その判断として、「当該反論が自己の名誉やその他の利益を擁護するために必要な範囲をこえているか否かは、その方法・内容につき、これに先行する相手方の言動と対比して考慮すべき」と判示している。また、横浜地方裁判所平成６年２月１日判決は、「自己の正当な利益を擁護するために、やむを得ず、他人の名誉を毀損するような言辞を用いて反駁した場合、その表現内容だけを切り離して考えると相手の名誉を侵害するものであっても、そこに至った経緯に照らすと、相手の名誉を毀損するような言辞を用いたことには無理からぬ事情が存在し、かつ、相手のとった言動と対比して、その方法・内容において、一般社会通念上それもまた自然の成

り行きとしてやむを得ないものと考える限度を超えないかぎり、右の行為は違法性を欠き、名誉毀損による不法行為とはならないと解するのが相当」と判示している。

甲第１３号証の被告発言は、本件パワハラ被害に遭った職員はもとより被告市川市の利益を擁護するための発言に他ならず、かつ、必要な範囲を逸脱した発言ではないことから違法性が無いことは明らかである。

４　９月定例会における発言（同年３年９月７日、８日）

（１）甲第１４号証及び甲第１５号証発言の趣旨

甲第１４号証及び甲第１５号証は、令和３年９月７日及び同年９月８日の市川市議会会議録であり、原告の質疑に対する被告の答弁が記載されている。

ア．甲第１４号証の被告発言の趣旨

「なぜもっと早く越川雅史というパワハラ議員の行動を制止しなかったのでしょうか。」「もし仮にこの村越市長の御発言が市川市議会の真実を示しているのであれば、私以外の41名、先ほど無所属の会にも言及されたようですが、41名の市議会議員全員が私のパワハラを認識しながらも、長期間黙認、容認してきたという話になってしまいます。これでは、私も含めて42名全員の議員が問題議員になってしまうのではないでしょうか。」「取るものも取りあえず私のところにすっ飛んできて、今度うちの職員に変なことをしたら許さんぞと、たとえ度を越した言動であったとしても、たとえ私の胸ぐらをつかんだとしても、私の言動を止めさせるべきだったのではないでしょうか。」「職員とは従来どおり自由に接することができますし、今定例会に至っても、何事もな

かったかのように答弁調整も済んでおります。」「そこで、あなたはなぜ記者会見で突如私の実名を挙げ、議長と議会に申し入れる以外に何もしなかったのでしょうか。その理由を村越市長、御説明ください。」等の原告の自説開陳に対して、本件パワハラの実態を精査した被告からすれば、加害者たる原告が居直った挙句に理不尽な主張を繰り返しているように聞こえたため、「開いた口が塞がらない」と前置きした上で反論したものである。

イ．甲１５号証の被告発言の趣旨

本件パワハラを「捏造事実」と主張する原告への抗弁として、原告のパワハラ行為を、被告が市長就任前に目の当たりにした経験を披瀝したものである。具体的な日付を確認するために市川市議会事務局に対して傍聴記録の公開請求を行なったところ、「傍聴者名簿は作成しておらず、傍聴券はすでに廃棄した」（乙Ｂ第８号証）とのことであったため具体的日時を確認するには至らなかったが、事実は大要以下の通りである。

被告は、平成２９年市川市議会１２月定例会を、恐らく同年１２月１３日に傍聴した折に、原告が主宰する会派「無所属の会」の控室に招き入れられ、原告より三人掛けの応接ソファに着座するよう促された。ほどなく、訴外総務部長菅原卓雄（以下、「訴外菅原」）及び訴外財政部長松本雅貴（以下、「訴外松本」）が原告を訪ねてきて、原告は訴外菅原と訴外松本を被告の真横に着座するよう指示したところ、応接ソファには被告と訴外菅原及び訴外松本の３名が並んで着座する格好になった。そして、原告は３名に向かい合い控室の壁を背にしてソファに独り着座する構図となった。なお、この時点で被告は、訴外菅原と訴外松本とは面識は無かった。すると原告は、訴外

菅原と訴外松本に対し「自民党会派に対しては、総務部と財政部が質問原稿を用意し、質問の全てをお膳立てしているのに、我が会派にはそうした便宜を図らないことは許し難い」旨、怒気を含んだ激しい叱責を行った。原告は被告に対して訴外菅原及び訴外松本を呼び込んでいることを事前に告げていなかったことから、被告は、原告が被告を控室に招き入れその場に立ち合わせた意図を、原告の政治的存在感を被告に示威するためであったと理解するとともに、控室奥には、「無所属の会」の他の議員が事務机に着座しその場に居合わせていたこと、訴外菅原及び訴外松本が特段狼狽する様子も無く原告に応対していたことから、原告のそうした振る舞いは市川市議会の日常の光景であることを被告に強く印象付けた。

以上の事実から、被告の当該答弁は、令和３年４月２１日の「パワー・ハラスメントに関するアンケート」（乙B第４号証）を契機に、本件パワハラ被害の申告が最終的には計１１件を数えたこと（乙B第９号証）、それ以外にも原告のパワハラ行為を多数耳にする機会に接したことに被告とすれば驚きはなかったことを陳述する趣旨である。

なお、乙B第９号証の申告個表には、原告が「時間外や土日などに突然訪れ、許可なく立ち入ることがあった。」「意味が分からない生菓子（シュークリーム）を持ってきて、このままここに置いておくよう、理解しがたい命令をしていくなど、対応に困惑させられた。」「市議という立場を使って、職員に対して様々な情報提供を強要してきた。職員はその都度対応に追われ、明らかに業務を妨害するものであった。また、強要や巧みな誘導により渡してしまった情報を、明らかに市側の不手際とも言える表現に改ざんされ、外部に発信されてしまった。」「誤った情報を発信

し、市民を混乱させることにより、本来不必要な職員の対応が増大している」等の申述があり、原告の職務を逸脱した違法行為が記載されている。

（２）当該発言の適法性

札幌高等裁判所平成２９年５月１１日判決は、地方議会議員の地方議会での発言に係る名誉毀損の成否について、少なくとも当該地方議員が、その職務とは関わりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合に違法な名誉毀損行為が認められる旨判示している。

これに甲第１４号証及び甲第１５号証記載の被告の答弁を当て嵌めてみると、職務と無関係に違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながら敢えてその事実を摘示するなど、市長の権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような事情は認められないから、不法行為は成立しないというべきである。

また、名誉毀損の違法性阻却要件、すなわち①事実の公共性、②目的の公共性、③摘示された事実が真実であること、④当該事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を信じるについて相当の理由があること、をいずれも具備しているから、いずれにせよ違法性は存在しない。

（３）言論の応酬の存在

また、当該答弁は、先に引いた議論の応酬そのものであって、本件パワハラの被害に遭った職員はもとより、被告市川市の利益を

擁護するための発言に他ならず、必要な範囲を逸脱するものではないから尚更不法行為は成立しない。

5　１２月定例会における発言（同年１２月２日、１４日）

（１）甲第１６号証及び甲第１７号証発言の趣旨

甲第１６号証及び甲第１７号証は、令和３年１２月２日及び同年１２月４日の市川市議会会議録であり、それぞれ、訴外市川市議会議員高坂進（以下、「訴外高坂」）の質疑に対する被告の答弁、及び、補正予算案を再議に付す提案理由を述べた際の被告の発言が記載されている。甲第１６号証は、訴外高坂の質問に対して、本件パワハラの経緯とその後の対応に関して答弁する趣旨である。また、甲第１７号証は、被告が提出した本件パワハラを公平中立な立場から検証するための７８万円からなる補正予算案が否決されたことから、地方自治法１７６条第１項の規定に基づき再議に付すことの理由を説明するものである。当該補正予算案は、本件パワハラを第三者たる専門家の手で検証するためのものであって、議会が否決する理由は乏しく、本件パワハラの真相究明のために不可欠なものであることを説示し、そのなかで、令和３年８月３０日に議長に対して申入を行なった事実（甲第６号証、甲第６号証）及び、令和３年９月２日の各派代表者会議で発言した事実（甲第１３号証）に言及したものである。

（２）当該発言の適法性

甲第１６号証及び甲第１７号証記載の被告の発言は、職務と無関係に違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながら敢えてその事実を摘示するなど、市長の権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような事情は認められないから不法行為は成立しない。また、名誉毀

損の違法性阻却要件、すなわち①事実の公共性、②目的の公共性、③摘示された事実が真実であること、④当該事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を信じるについて相当の理由があること、をいずれも具備しているから、いずれにせよ違法性は存在しない。

（３）言論の応酬の存在

また、当該発言は、先に引いた議論の応酬そのものであって、本件パワハラの被害に遭った職員はもとより被告市川市の利益擁護と本件パワハラの真相究明のための発言に他ならず、必要な範囲を逸脱するものではないことから尚更不法行為は成立しない。

６　２月定例会における発言（令和４年２月２１日）

（１）甲第１８号証発言の趣旨

甲第１８号証は、令和４年２月２１日の市川市議会会議録であり、原告の質疑に対する被告の答弁が記載されている。原告が問題にしている被告の発言は、4−イに詳述した通り、原告のパワハラ行為を被告が目の当たりにした経験を陳述したものであり、原告の主宰する会派「無所属の会」及び原告と行動を一つにする「日本共産党市川市議団」所属の各市議会議員が、原告のパワハラ行為を傍観するばかりか、原告を擁護する主張を繰り返し行なっている事実を指摘するものである。また、原告の「市長就任前からこういう場面に立ち会ってきたなどと言いながら、当時私をとがめることもなく、選挙での支援を願い出て、一緒に当選の万歳をし、政策協定を結び、それを実現し、また私が主催した会合にまで足を運んでいたかと思います。そんな極悪非道のパワハラ容認無所属の会集団を知っておきながら、そういうお付き合いを私ならしないんじゃないかなと思います。」という原告の発言

に対して、被告の選挙事務の全体的な事務調整を担っていた訴外日高美奈子が、選挙対策の方針や日程管理に関する原告の理不尽な要求に頭を悩ませる余り涙を流していた事実を開陳し、本件パワハラの前兆は被告の就任前からあったことはその限りにおいて原告の指摘の通りであるから、原告を選挙事務所に出入させた事実を悔悟する旨、答弁したものである。

（２）当該発言の適法性

甲第１８号証記載の被告発言は、職務と無関係に違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながら敢えてその事実を摘示するなど、市長の権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような事情は認められないから不法行為は成立しない。また、名誉毀損の違法性阻却要件、すなわち①事実の公共性、②目的の公共性、③摘示された事実が真実であること、④当該事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を信じるについて相当の理由があること、をいずれも具備しておりいずれにせよ違法性は存在しない。

（３）言論の応酬の存在

また、当該発言は、先に引いた議論の応酬そのものであって、本件パワハラの被害に遭った職員はもとより、被告市川市の利益の擁護と本件パワハラの真相究明の目的で行なった発言に他ならず、必要な範囲を逸脱するものではないから尚更不法行為は成立しない。

7　Twitter（現X）上での発言（同年４月２日）

（１）甲第１９号証ツイートの主旨

令和４年４月２日の被告によるTwitter上のツイート（甲第１９号証）は、被告の「市川市でも条例制定を含めたパワハラ防止の取組が急務です。@Koshikawaspirit越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。」との陳述に加えて、Yahoo!ニュース上の読売新聞記事のリンクを引用掲載したものであり、その主旨は、次の通りである。

i.神奈川県大和市におけるパワハラ調査に関する報道（乙B第１０号証）をリツイート（何らかの記事を引用紹介する格好で自らの意見を投稿すること）し、大和市議会は市川市議会と異なり、パワハラの調査を議会が行なっている事実を伝えること

ii.市川市においても、条例制定を含めたパワハラ防止の徹底が不可欠である旨主張すること

iii.本件パワハラは悪質な内容を伴うこと、及び、その真相究明のための予算案７８万円（甲第２８号証）が原告の主導によって否決された事実を伝えること

なお、原告は、甲第２８号証の立証趣旨を「議会の議決により削除されるなか、再議を提出したところで可決の見込みがないにもかかわらず、再議が提出された」としているが、「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。」はまさにその趣旨である。

（２）甲第１９号証の適法性

判例は、インターネットによる名誉毀損における免責基準について新聞等の他の発信主体の場合と同様の判断を踏襲していると思われる。

すなわち、「一定の新聞記事の内容が事実に反し名誉を毀損すべき意味のものかどうかは、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである」（最高裁判所昭和31年7月20日判例）及び、「当該行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、その行為は、違法性を欠いて、不法行為にならないものというべきである。」（最高裁判所昭和４１年６月２３日判決）である。

この点、本件ツイートの主旨が、市川市におけるパワハラ防止の取組が他市と比較して不十分であること、及び、本件パワハラの調査を原告をはじめとした議会多数派による予算案否決により実施できないことを伝えることにあるのは明らかであるから、一般の読者の普通の注意と読み方からして事実に反し名誉を毀損すべき意味を有さないというべきで、本件ツイートに不法行為は存在しない。

また、本件ツイートは、被告が、市長としてその職務の一環として行なったものであるから、ツイートの主旨と併せて、①事実の公共性、及び、②目的の公共性に疑問を挟む余地はない。また、③摘示された事実が真実であること、④当該事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を信じるについて相当の理由があること、に関しても、本件ツイートは乙B

第５号証に依拠するものであり、かつ、甲第２８号証を議会が否決した客観的事実を伝えるものであるから、確実な資料・根拠に基づく内容であり、③真実性、あるいは④真実相当性を具備している。従って、本件ツイートに不法行為及び名誉毀損が認められる余地はない。

第２　原告主張の根拠不存在

原告は、以下の3点を本件パワハラを「捏造事実」であるとする根拠としている。

i.令和４年６月２１日訴外植草答弁（甲第４号証）
ii.令和４年９月２２日訴外植草答弁（甲第５号証）
iii.令和５年２月１５日甲第６号証及び甲第７号証「撤回」事実（甲第８号証）

しかし、甲第４号証及び甲第５号証の訴外植草答弁は、原告及び訴外植草が共謀の上、変造した答弁書に基づくものであり、甲第６号証及び甲第７号証「撤回」事実は、本件パワハラの真実性を否定するものではないことから原告の主張は前提を欠いている。

１　答弁書の変造

原告は、令和４年５月３０日２２時２８分に訴外総務部次長福田雅人（以下、「訴外福田」）に対して「パワハラの件で質問したい」ので答弁要項を作成するよう電子メールで依頼し、同年６月３日に訴外福田は乙B第５号証の調査報告に概ね依拠した答弁要項を原告に送信した。原告は「これだと、越川からの長年に渡る職員に対する悪質なパワハラそのものは事実であるけれども、誰も訴え出ていないから、訴え出るよう笠原から指示があった（笠

原は職員想い）。そして、総務部は調査を実施してその事実を認めたから本市としてパワハラを認定した、その手続き等に瑕疵はないという話になりますが、これが確定答弁なのでしょうか…？（原文ママ）」と当該答弁要項への不満を記して訴外福田に同年６月３日１１時２９分に返信した。さらに、訴外人事課長後藤貴志に架電し「ナメたメールを送ってきやがって」と伝えた上で、原告の意に沿った内容に答弁要項を変造するよう被告市川市に強要し、同年６月６日に変造された答弁要項を被告市川市に交付せしめた。その上で、同年６月２１日及び同年９月２２日に訴外植草に変造された答弁書を行使させた（甲第４号証及び甲第５号証）。なお、これら通信記録及び変造された答弁書及び変造される前の答弁書を被告市川市が保存していることが公文書公開請求拒否（非公開）決定通知書により明らかである（乙Ｂ第１１号証）。

２　甲第６号証及び甲第７号証「撤回」の法律効果不存在

原告は、被告市川市が令和５年２月１５日に甲第６号証及び甲第７号証を「撤回」したことを「捏造事実」を主張するもう一つの根拠としているが、被告市川市の「撤回」には甲第６号証及び甲第７号証を否定する効果を伴わないことは次のことから明らかである。

訴外総務部長蛸島和紀は、令和６年１２月１６日の市議会議員西牟田勲の議会質疑において、「撤回」の性質につき「事務手続上の撤回というようなことになりまして、こちらのほうの条例または規定には明記されておりません」（注：傍点は被告による）と答弁し、法令上の根拠が無いことを明らかにした（乙Ｂ第１２号証）。

そもそも市川市公文書等管理条例上、市川市の公文書は「保存」ないし「廃棄」の二通りの取扱が定められているのみであり（乙B第１３号証）、「撤回」の手続は規定されていない。したがって、「撤回」や「事務手続上の撤回というようなこと」が甲第6号証及び甲第7号証の存在と効果を否定するものではない。

3　原告及び被告市川市の協調と破綻

被告市川市は、被告大津政雄の退職を境に、本件パワハラに対する態度を一変させ、原告の「捏造事実」との主張に加担するようになった（甲第４号証及び甲第５号証及び甲第８号証）。

訴外市川市長田中甲（以下、「訴外田中」）は令和４年９月２２日に「私自身がその９人と総務部長を市長室に呼びまして、自ら責任の取れることかどうか常に考えて行動を取るようにと強く私からお伝えをしたところです。」と原告に対し答弁した（乙B第１４号証）。重ねて、訴外植草は、令和５年２月２７日に訴外高坂に対して「申告をした９人の職員及び総務部長である私に対しまして、市長より、自らの責任の取れることかどうか、常に考えて行動を取るようにと強く注意がされたところであります。」と答弁した（甲第２１号証）。また、同日の質疑において、原告は「田中市長は、９人の職員に対して自ら責任の取れることかどうか、常に考え、行動を取るようにと強くお伝えしたとのことでした。つまり、この９人の職員は市長から、自分で責任の取れないことをしでかしたと認定され、怒られたものと理解しております。」と発言している（甲第２１号証）。

被告の聴取に拠れば、当該９名が訴外田中に呼び出されたことは事実であるものの、面談時間はごく短く、まして「怒られた」事実は無く、特段の指示や用件も伝えられなかったという。そうす

ると、上述の市川市議会会議録記載の三件の発言は、原告及び訴外田中及び訴外植草らが協議の上で、パワハラ被害を申告した9名を訴外田中が叱責したかのように記録し、さらに9名が被告村越及び被告笠原及び被告大津（以下、「被告ら三名」）から虚偽申告を強要されたかのように読者に印象付けることで、原告が議会内外で本件パワハラを「捏造事実」と主張する足掛かりにしようとしたものと考えるのが自然である。実のところは、本件パワハラを終始否定していない被告市川市が、加害者であり被通報者たる原告の申出により、公益通報者保護法が禁ずる不利益な取り扱いを被害者9名に課す道理がないからである。

この時点では、訴外田中及び訴外植草ら被告市川市は、原告が被告市川市を提訴することを想定していなかったと思われる。すなわち、被告市川市は、本件パワハラを「捏造事実」と主張する原告に、その補強材料となる議会答弁を便宜的に供与することで、本件パワハラの真実性を否定することなく、執拗に「捏造事実」を強弁する原告を宥め、本件パワハラを有耶無耶にすることで、今後の争点化を避けようと「政治取引」を図ったものと思われる。

しかし、あろうことか原告は、被告市川市に対し、さらなる不当な便宜供与を要求するに至った。すなわち、甲第２４号証の撤回、及び、「捏造事実」を9名に申告するよう強要した廉で被告ら三名の刑事告発を迫った（甲第２１号証）。原告のこうした荒唐無稽な要求に、被告市川市は応じることは不可能であり、結果として両者の協調は破綻し、原告は本件提訴に踏み切ったと思われる。

なお、被告市川市は、本件パワハラに関する各文書を、被告が書証として用いることを妨げる目的で公開を拒み続けている（乙B第１５号証）。しかし、本件パワハラを否定していない被告市川

市が、原告と対峙する被告に対して、本件訴訟を理由に公開を拒むことには合理性が無い。したがって、原告に阿り、不義の便宜供与を行なった事実が詳らかになることを恐れていると思われる。

いずれにせよ、被告市川市の本件パワハラに関する対応は、一貫性を欠くばかりか、裁量の範囲を逸脱し、違法あるいは著しく不当である。

第３　予備的主張

１　被告の個人責任の不存在

判例は、「国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない」として公務員の個人責任を明確に否定しており（最高裁判所昭和３０年４月１９日判決）、故意の場合も含まれる（最高裁判所昭和５３年１０月２０日判決）。従って、公務員たる被告の職務一切に関する損害賠償請求は一義的に被告市川市に向けられなければならない。

２　社会的評価が低下した事実の不存在

原告の「名誉」の内容は訴状から自明のものではなく、原告の社会的評価が低下した事実は認められない。原告は、被告ら三名が公益通報者保護の観点から慎重な対応をせざるを得なかったことを逆手に取り、本件パワハラをあたかも被告が「捏造」したことのように主張し、一方的な情報を報道機関に提供するなどして本件パワハラを政治利用した結果、令和５年４月２３日の市川市議

会議員選挙において、４,６３３票を獲得した。平成３１年４月２１日執行の市川市議会議員選挙で原告が獲得した３,９０６票から大幅に票を増やした事実からすれば、原告が社会から受ける客観的な評価はむしろ高まったというべきで、社会的評価が低下したとの主張は論理的説得力をもたない（乙B第１６号証）。

最高裁判所昭和４５年１２月１８日判決は「民法７２３条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであつて、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まないものと解すべきである。」としている。

原告の言う「名誉」は、原告がその内容を明らかにしない以上、判例が言うところの「名誉感情」にあたるというべきである。

3　損害賠償額の根拠の不存在

社会的評価の低下が認められない以上は、原告が損害賠償額の算定を行う道理が存在しない。社会的な評価がどの範囲で、どの程度低下したかは、不法行為の要件であるばかりか、損害賠償額の認定・算定にも関わる重要な問題である。しかしながら、原告は、損害の発生、損害の範囲、損害賠償額の認定・算定の合理的根拠を明らかにしていない。

4　原告の「名誉」回復意図の不存在

本件訴訟において、原告は、人格権に基づく差止請求を行なっておらず、民法723条に基づく名誉回復措置を求めていない。このことから、原告は「名誉」を回復させる意図がないことが窺える。そうだとすれば、そもそも、原告の主張する「名誉」が「毀

損」された事実が存在しないと言わざるをえない。そもそも、原告の情報提供のみに基づいた一方的な報道が繰り返されたこと（甲第２－１号証及び甲第２－２号証及び甲第９号証及び甲第１０号証）及び、被告市川市が原告への「政治的配慮」として甲第６号証を「撤回」したこと、及び、原告が被告ら三名の退職後も議会内外で野放図な発言を繰り返してきたことからすれば、所謂対抗言論を通り越して、原告の「捏造事実」との主張だけが一方的に伝播・充満された状況が存在しているからである。

5　証拠説明書の瑕疵

原告は証拠能力を有さない証書、あるいは、本件訴訟と関連性の乏しい証書を多数提出しており、原告の証拠説明書は総じて客観的正当性を有さない。

（１）甲第２０号証について

甲第２０号証は、違法収集証拠に他ならない。甲第２０号証は、本件パワハラの申告個表の一部と認められるが、公益通報者保護法の言う被告市川市が保秘すべき「通報対象事実」であり、原告の手に渡る筈のない文書である。被告市川市が原告に甲第２０号証を交付したことを否定していることから（乙Ｂ第１７号証）、原告は、甲第２０号証を不法な手段で入手したか、あるいは、被告市川市が不法な手段で原告に交付したかのいずれかであることは明白であり、証拠能力は認められない。

判例は、訴訟上の信義則及び公正に反する証拠について「民事訴訟法は、自由心証主義を採用し、一般的に証拠能力を制限する規定を設けていないことからすれば、違法収集証拠であっても、それだけで直ちに証拠能力が否定されることはないというべきである。しかしながら、いかなる違法収集証拠もその証拠

能力を否定されることはないとすると、私人による違法行為を助長し、法秩序の維持を目的とする裁判制度の趣旨に悖る結果ともなりかねないのであり、民事訴訟における公正性の要請、当事者の信義誠実義務に照らすと、当該証拠の収集の方法及び態様、違法な証拠収集によって侵害される権利利益の要保護性、当該証拠の訴訟における証拠としての重要性等の諸般の事情を総合考慮し、当該証拠を採用することが訴訟上の信義則に反するといえる場合には、例外として、当該違法収集証拠の証拠能力が否定されると解するのが相当である。」（東京高等裁判所平成28年5月19日判決）としている。

そもそも、甲第２０号証は本件パワハラの「通報対象事実」であり、原告の立証趣旨「事前に共有させたうえで、あたかも自発的に原告からパワハラを受けた旨のアンケートを記載するように求めた事実」は著しく失当である。

（２）甲第２－１号証及び甲第２－２号証及び甲第９号証及び甲第１０号証について

一連のテレビ朝日による報道（甲第２－１号証及び甲第２－２号証及び甲第９号証及び甲第１０号証）は、原告の情報提供と出演、すなわち、原告の主観的解釈とその供述のみに基づく一方的な報道であって、報道内容が十分に推定できる程度の確実な資料を数量及び質の両面において収集したものではない。被告が訴外テレビ朝日中尾洋輔から電話取材を受けたのは令和４年１月１４日に取材申込（乙B第１８号証）が行われた直後の唯一度であり、令和３年９月７日及び同８日の報道（甲第２－１号証及び甲第２－２号証）は被告及び被告市川市に何ら取材せずに報道されたものである。併せて乙B第１８号証は、原告の主観的解釈とその供述のみに基づいて起案されたものであり、被告に対する取材

はあくまで原告の主張を代弁する内容であった。また、「全てが作り話のようなテレビ報道は違うと思っていた」との当該報道に関する訴外朝日新聞京葉支部佐々木記者の論評（乙B第１９号証）が示す通り、甲第２－１号証及び甲第２－２号証及び甲第９号証及び甲第１０号証は「相当の理由」が否定されうる偏向報道と言わざるをえない。

第４　結論

以上の通り、原告の主張には合理的根拠が何ら存在しないことから、本件訴訟は、それ自体の成否を度外視して原告に不利な言論を妨害し、被告に経済的な負担を負わせ、時間と労力を消耗させる目的でなされる所謂ＳＬＡＰＰ（批判的言論威嚇目的訴訟）に他ならない。従って、直ちに棄却されるべきである。

以　上